

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

Composto dai giudici:

Dott. Luigi Argan	presidente
dott.ssa Andreina Gagliardi	giudice
dott.ssa Clelia Testa Piccolomini	giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45918 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 17.05.2022 e vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *C.F._1*) nata a Roma (RM), il 18/07/1963, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo PICOZZA e GIULIA DI GIULIO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via dei Tre Orologi n. 20, per procura allegata all'atto di citazione;

attrice

E

Controparte_1, (c.f. *C.F._2*) nata a Roma il 13 gennaio 1937, e *Controparte_2*, nato a Roma il 4 marzo 1960 (c.f. *C.F._3*), rappresentati e difesi dall'Avv. Vipsania Andreicich ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Archimede n. 120, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

convenuti

Oggetto: Impugnativa di testamento.

CONCLUSIONI

All'udienza del 17.05.2022, le parti concludevano come da verbale in atti.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1*, quale erede legittimaria del padre *Persona_1*, deceduto in Roma il 5.05.2016, conveniva in giudizio la di lei madre, *Controparte_3* e il di lei fratello, *Controparte_2*, impugnando il testamento olografo pubblicato in data 22.02.2017, con il quale il *de cuius* aveva disposto di tutti i propri beni in favore esclusivo della moglie, *Controparte_3* in tal modo estromettendo l'attrice dalla successione ereditaria e ledendo la sua quota di legittima. L'attrice, quindi, previo accertamento dell'asse ereditario, chiedeva disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive dei propri diritti e l'attribuzione della quota di riserva ad essa spettante per legge.

L'attrice *Parte_1* rilevava inoltre, che uno degli immobili oggetto di successione - l'appartamento sito in Roma (RM), via Avezzano n. 11 - era occupato in via esclusiva dall'ottobre 2012 dal fratello convenuto e ne chiedeva la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione.

Si costituivano i convenuti deducendo che, nelle more della celebrazione della prima udienza, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo che aveva determinato la cessazione della materia del contendere.

Alla prima udienza del 17.5.2022, le parti concludevano congiuntamente chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite e di disporre la cancellazione della domanda giudiziale.

Alla stessa udienza la causa era rimessa al collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini per le memorie e le repliche conclusionali attesa la rinuncia delle parti.

Deve prendersi atto dell'accordo raggiunto con cui le parti hanno definito transattivamente la controversia, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve

risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757 del 29.7.2021).

Ricorrono peraltro i presupposti per dichiarare, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. (Cass. n. 19845 del 23.7.2019).

Nel caso odierno, non vi è più contestazione sul diritto sostanziale, tanto che le stesse parti hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo raggiunto un complessivo accordo anche in merito alle spese di cui hanno chiesto la compensazione.

In conseguenza della pronuncia ed in accoglimento della richiesta in tal senso svolta, deve altresì disporsi la cancellazione della domanda giudiziale ex art. 2668, 1° comma, c.c.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- Dichiarare cessata la materia del contendere;
- Compensare integralmente le spese di lite;
- Ordina ad *Organizzazione_1*, Ufficio Provinciale di Roma - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1, di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 17.12.2021, reg. gen. 162489, reg. part. 113138, a favore di *Parte_1* e contro *Controparte_1* con esonero da ogni responsabilità.

Così deciso in Roma il 17.5.2022

Il Giudice

dott.ssa Clelia Testa Piccolomini

Il Presidente

dott. Luigi Argan